

2 □ - 1199 / 14

कार्यालय कोषागार

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

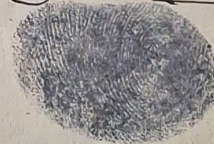
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 612933

न्याय विलेख



P. Chauhan

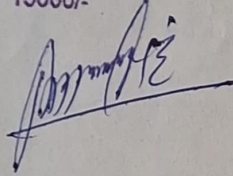


P. Chauhan
President
S.D. MODERN SCHOOL
Gijhor Sector-53
NOIDA (U.P.)

30/06/2014

क्रम सं. 43
स्टाम्प विक्रय की तिथि 31/5
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता
स्टाम्प की धनराशि 10000/-
ओम प्रकाश सिंह स्टाम्प विक्रेता
ला० नं० 95 ला० अदीष 31-3-201
उप निबन्धक कार्यालय परिसर नोएडा
विक्रय सीमा 15000/-

परमाल सिंह वेलफेयर एण्ड
एज्युकेशनल ट्रस्ट गिझाड जोड़ा





न्यास विलेख

स्टाम्प ड्यूटी - रु 1000/-

यह विलेख जून 30, 2014 को श्री प्रकाश चन्द चौहान पुत्र स्व. श्री परमाल सिंह

निवासी ग्राम गिझोड़, नियर सेक्टर 43, नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश २०१३०७ इस के बाद 'व्यवस्थापक' (जो कि अभिव्यक्त करता जब तक कि विरुद्ध या असंगत विषय या सन्दर्भ मायने उन के वारिसान, निष्पादन एवं प्रशासक) का प्रथम पक्ष

और

1. नरेंद्र चौहान पुत्र श्री जय सिंह चौहान
2. रूबी चौहान पत्नी श्री पंकज चौहान

इस के पश्चात 'ट्रस्टी' / 'न्यासी', (जो कि अभिव्यक्त करता है जब तक कि विरुद्ध असंगत विषय या सन्दर्भ मायने इस के बाद उन के वारिसान और न्यासियों के रहते हुए ये मौजूद और वारिसान, निष्पादन एवं प्रशासक के आखिरी जीवित न्यासी) के द्वितीय पक्ष..

यह कि व्यवस्थापक श्री प्रकाश चन्द चौहान, निवासी ग्राम गिझोड़, नियर, सेक्टर 43, नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश २०१३०७ एक स्थिर चित और धार्मिक विचार के व्यक्ति हैं जो की शिक्षा के प्रसार के लिए उत्सुक, सामाजिक उत्थान आदि शैक्षणिक न्यास की स्थापना के लिए इच्छा रखते हैं और उस की स्थापना के लिए रु 10,000/- (रुपये दस हजार केवल) न्यास, शैक्षणिक उद्देश्य यह है कि इसके बाद अभिव्यक्त या इन विलेख और इस इच्छा की पूर्ति के वास्ते और उस से पहले इस विलेख के निर्मित होने, न्यास के लिए रु 10,000/- न्यासियों को दिए।

अब यह विलेख साक्षी हैं कि इस इच्छा पूर्ति के कार्यान्वयन के लिए और प्रतिफल में परिसर, सहमत हैं और निम्न घोषणा करते हैं।-

1' न्यास का नाम परमाल सिंह वेलफेयर एंड एजुकेशनल ट्रस्ट शैक्षणिक एवं समाजिक कल्याण न्यास (इसके बाद 'न्यास' उल्लिखित होगा) (अंतर्गत भारतीय रजिस्ट्रेशन न्यास एक्ट 1882)

2' न्यास का पंजीकृत कार्यालय ग्राम गिझोड़, नियर, सेक्टर 43, नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश २०१३०७ स्थित होगा या इस प्रकार के अन्य स्थान पर जैसा कि न्यासी समय समय पर सहमत हो

1. न्यास की निधि एवं संपत्तियां

न्यास की निधि एवं सम्पत्तियों मिलकर बनेगी :

President
S.D. MODERN SCHOOL
Gijhor Sector-53
NOIDA (U.P.)



P. Chandra

रु 10000/- (रुपये दस हजार), जो कि व्यवस्थापक द्वारा निश्चित की गई हैं

10,000.00 यास पत्र 100.00 20 120.00 1,000

न्यास की राशि

श्री

प्रकाश चन्द चौहान

पुत्र श्री

स्व0 परमाल सिंह

व्यवसाय अन्य

निवासी स्थायी गाव गिझौड नियर सै0-53, नोएडा गौतमबुद्धनगर यू पी

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में

दिनांक 30/6/2014

समय 3:49PM

वजे निबन्धन हेतु पेश किया।

फीस रजिस्ट्री

नकल व प्रति शुल्क

योग

शब्द लगभग

Pchamhar



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

लव कुमार शर्मा प्रभारी

उप निबन्धक (प्रथम)

नोएडा

30/6/2014

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून

न्यासी

श्री प्रकाश चन्द चौहान

पुत्र श्री स्व0 परमाल सिंह

पेशा अन्य

निवासी गाव गिझौड नियर सै0-53, नोएडा

गौतमबुद्धनगर यू पी

Pchamhar



ने निष्पादन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री

हरविंदर चौहान

पुत्र श्री

प्रहलाद चौहान

पेशा अन्य

निवासी

गाव छलौया सै0-44 नोएडा

व श्री

लोकेश चौहान

पुत्र श्री

प्रकाश चन्द चौहान

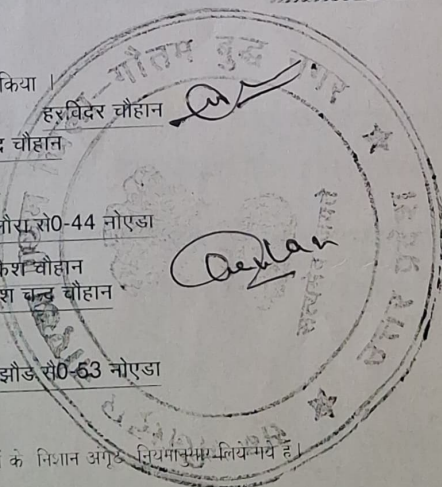
पेशा अन्य

निवासी

गाव गिझौड सै0-53 नोएडा

ने की।

प्रत्यक्षतः गद साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

लव कुमार शर्मा प्रभारी

उप निबन्धक (प्रथम)

नोएडा

30/6/2014

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

लव कुमार शर्मा प्रभारी

उप निबन्धक (प्रथम)

नोएडा

30/6/2014

'ब' दान, चंदा और वसीयती सम्पदा नगदी या वस्तु के रूप में, जो कि सदस्यों द्वारा दिये जाये कोई जनता का व्यक्ति, व्यवसायिक संस्थान, सहयोजन, न्यास एवं शिगमित संस्था सभी या किसी भी उद्देश्य न्यास के सम्मिलित दान / चंदा दिया जस किसी विशेष उद्देश्य या विषय के लिए।

'स' चल सम्पत्ति, अचल जो न्यास द्वारा अधिग्रहित की जाय, कय द्वारा, बदले में, पटटे, दान या किसी और जरिये से।

'द' आय और लाभ न्यास की सम्पत्ति से।

'य' कोई शुल्क, प्रभार आदि जो की जनता या व्यक्तिगत आर्टिस्ट के प्रदर्शन से इकट्ठा की गई हो।

1. न्यास के लक्ष्य और उद्देश्य:

न्यास का लक्ष्य शुद्धतः पुण्यार्थ गरीबों के सहायार्थ, शैक्षणिक, समाजिक, स्वास्थ्य राहत और अभिवृद्धि / उन्नति जनता के फायदे के उद्देश्य से समुन्नति इस तरह से की जाय जैसा न्यासी सींचते हैं, उनमें शामिल हैं :-

1. समाज के सभी बच्चों को बिना किसी वर्ग, धर्म, जाती या पंथ के भेद किये पुख्ता शिक्षा देना।
2. विद्यार्थियों को शिक्षा देने और प्रशिक्षण के लिए स्कूल, कालेज, संस्थान, लाइब्रेरी / पुस्तकालय, पठन कमरो, अध्ययन केंद्र और अन्य संस्थाएं खोलना/स्थापना अर्जन करना एवं उन को सहायता देना।
3. गरीबों को स्वास्थ्य सहायता एवं महभररी के प्रकोप के समय सुयोग्य व्यक्तियों विभीषिका या युद्ध के दौरान और कपड़ों को मुफ्त बाटना / गरीबों और आवश्यकता के मुहताज व्यक्तियों और गरीब विधवाओं को सहायता देना।
4. विद्यार्थियों को भोजन, कपड़े, स्वास्थ्य सहायता, किताब, स्टेशनरी, खेल का सामान और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करना।
5. सुयोग्य विद्यार्थीओं को छात्रवृत्ति देना।
6. गरीब और असमर्थ बच्चों को मुफ्त शिक्षा और आवास मुहैया करवाना।
7. स्थापना और अर्जन, शैक्षणिक, संस्थानों को जो कि औरतों को प्रोद्योगिक प्रशिक्षण, व्यवस्थापन, मानविकी, व्यापार व व्यवसाहिक, विभिन्न प्रोद्योगिकी या किसी अन्य निकाय जो कि समाज या जनता कि समुचित मानसिक विकास कि लिए उपयोगी, हो सभी को सुविधा मुहैया कराना ताकि अनुसन्धान कार्य विकास और अन्य क्षेत्रों में किये जायें ताकि जनता कि लिए लाभदायक हो।
8. राष्ट्रिय एवं अंतराष्ट्रीय स्तर कि ऐसी संस्थाओं से सम्बन्ध स्थापित करना जो कि शैक्षणिक और व्यवसायिक व्यवस्था, एप्लाइड साइंस, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, प्रोद्योगिकी, और अनुसन्धान आदि ऐसे अवधि और शर्तों के जो कि न्यास को समुचित लगे और जो कि युवाओं के प्रशिक्षित करने और बौद्धिक विकास समुदाय के सामयिक विश्व के अनुसार किये जा सके।
9. जनता और उन का रख-रखाव छात्रावास और बोर्डिंग हाउस, और व्यवस्था मुक्त बोर्डिंग और भोजनयालय गरीब और योग्य विद्यार्थी ऐसी शर्तों और समय के लिए प्रति केस में जैसा कि न्यासी समुचित समझे।

न्यासी

Registration No.:

1199

Year :

2014

Book No. :

4

0101

प्रकाश चन्द चौहान

P. Chauhan

स्व. परमल सिंह

गांव भिड़ौड नियर रोड-53, नोएडा गौतमबुद्धनगर यू पी

अन्य



10. शिक्षा के प्रसार और ज्ञान के लिए किसी भी शाखा के लिए अनुदान, विन्यास, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्थानों और अन्य शैक्षणिक और वैज्ञानिक, संस्थानों को (चाहे वे अब स्थित या इस के बाद स्थापित किये जाएँ)
11. छात्रवृत्ति, अध्येतावृत्ति के लिए उधार ऐसी शर्तों के आधार पर दे सकते हैं न्यासी जैसा ठीक समझे। इन का उद्देश्य परिवचन निष्पादक और शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना और विशेषतया अनुसन्धान कार्य किसी शाखा इंजीनियरिंग, प्रोद्योगिकी, विधुतीय प्रणाली, विकरण और जीवाणु विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान या बहुत सी अन्य शाखा और शाखाओं के जो कि आधुनिक एप्लाइड विज्ञान अपने विषय और व्यापक आधार पर।
12. शिक्षा देना, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और समेकित विकास कार्यक्रम उन लोगों का जो के बुद्धिमान और वचनबद्ध आमतौर पर हो।
13. जरूरतमंद और गरीबों के लिए अस्पताल की स्थापना और अन्य संस्थान और उन को चलाना और डिस्पेंसरियों, पागलखानों, नर्सिंग होम और अन्य संस्थानों को चिकित्सा सुविधाओं को जरूरतमंद और गरीबों को मुहैया कराना।
14. वृद्धों की देखरेख के लिए राष्ट्रीय स्तर पर वृद्ध ग्रहों की स्थापना उन लोगों के लिए करना।
15. सामयिक, जननल और मैगजीन आदि छापना इस उद्देश्य से कि लोगों को शिक्षित किया जा सके।
16. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए न्यास के आधार पर विकास और न्यास के लिए स्कूल कालिज या अन्य भवन प्रोजेक्ट के लिए उधार लेना, दान, उपहार ख़ैरात, सरकारी अनुदान, अधिक संस्थान हुडको, बैंक, कम्पनियां और व्यक्तियों से प्राप्त करना। यदि किसी व्यक्ति, सरकार या असरकारी आर्थिक संस्थान से उधार लिया है तो उस की वापसी की जिम्मेदारी न्यास के सदस्यों की होगी।
17. न्यास द्वारा संचालित कार्यवाही के कारण यदि कोई आय होती है तो उसका इस्तेमाल न्यास की उन्नति और उस के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जायेगा।
18. शैक्षणिक कार्यकर्मों को चलाने, बढ़ावा देने के उद्देश्य से संस्थानों की स्थापना सामाजिक और आर्थिक विकास ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में की जायगी।
19. अधिशेष एवं अनुपयोजित आमदनी का भाग यदि किसी कारण किसी साल या साल में बचता है तो उसे इस तरह से निवेश किया जायगा कि समय समय पर उस से आमदनी हो सके और इन्कम टैक्स के प्रावधान के तहत जो न्यास पर लागू होते हैं और उस का निवेश भी अन्य मदों में जो की इन्कम टैक्स के प्रावधानों के अंतर्गत हो। उनका निवेश न्यास की विधि जैसा की निर्देशित हो निवेशित किया जायेगा।
20. अभिदान, अंशदान और / या दान किसी जान ख़ैराती- न्यास को कोष या संस्था को देना जो की उपरोक्त उद्देश्यों को अग्रसर करती हो।

2. न्यासियों का बोर्ड एवं उन के अधिकार :-

1. न्यास की व्यवस्था एवं नियंत्रण और न्यास की सम्पत्तियों के अधिकार न्यास के बोर्ड में निहित होंगे।
2. न्यास के बोर्ड के कम से कम 3 'तीन' और 7 'सात' न्यासी होंगे, चेयरमैन को छोड़कर, निम्न प्रथम न्यासी होंगे।

President
S.D. MODERN SCHOOL
Gijhor Sector-53
NOIDA (U.P.)

(P. Chandra)



अधिनियम, 1961 की धाराओं 11, 12 और 13 के अंतर्गत कर से पूर्ण रूप से मुक्त हो और इस प्रकार की अन्य धाराओं या उपनियमों जो कि समय-समय पर संशोधित की गई हो।

6. 1' किसी उपबंधित अज्ञापक कानून के समय पर लागू के अधीन रहते हुए और जो न्यास पर लागू हो, तो न्यासीगण सभी धन धरा 11 '5' आयकर अधिनियम 1961 के तहत विनिहित करेंगे। और बिना किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव उपरोक्त शक्तियों के, न्यासीगण किसी भी धन को विनिहित कर सकते हैं यदि विनिहित धन (1) अचल सम्पत्ति को भारत में स्थित या कहीं भी स्थित को खरीद कर सकते हैं यदि उस से विकास कार्य होता हो न्यासीगण उधर लेंगे ऐसे ब्याज पर जैसा वे ठीक समझे और उस में सिक्योरिटी, सुरक्षा, के तौर पर न्यास निधि या कोई अन्य सम्पत्ति जो की न्यास के हिस्से को समाहित करती हो नहीं रखेंगे (2) खरीद में या अभिदान, डिबेंचर, स्टाफ, निधि, शेयर, प्रतिभूति किसी कंपनी / निगम चाहे तो भारत में या कहीं भी निगमित हो और जैसा की आयकर अधिनियम 1961 के तहत मंजूर किया गया हो। (3) किसी अचल सम्पत्ति या चल सम्पत्ति के साम्या के आधार पर उधर देना जो कि आयकर एक्ट 1961 के प्रावधानों का विचार कर दिया जाय, आशय यह है कि न्यासीगण पूर्ण रूप से और निबंधित रूप से शक्तियों का इस्तेमाल विनियोजन और परिवाह सभी के लिए करेंगे जिस से पूर्ण रूप से फायदेमंद हो। (4) शक्तियों का परिपालन विनियोजन कानूनी रूप से न्यासियों पर अधिभारित होगा। कोई भी न्यासी किसी नुकसानी के लिए जिम्मेदार न होगा या न्यास के निधि, जब तक कि ऐसा नुकसान उस की स्वयं की बेईमानी या जानबूझ कर किया गया कार्य उसकी जानकारी में हो और उस का यह कार्य अमानत में खयानत माना जायगा।

1. न्यासियों का निवर्तन :

कोई भी न्यासी एक माह का लिखित नोटिस अन्य न्यासियों को देकर निवृत्त हो सकता है। न्यासीगण स्वयंमेव घटती सदस्यता खो देंगे और न्यासी के आफिस को खली कर देंगे यदि उन के साथ घटना घटती है :-

अ' मृत्यु, त्यागपत्र या निवर्तन द्वारा

ब' यदि वह मानसिक रूप से विक्षिप्त हो

स' यदि वह दिवालिया हो जाय या वह इसके लिए आवेदन करे की वह दिवालिया घोषित हो

द' यदि वह किसी अपराध के कारन 6 माह से काम का सजायाफता हो और

य' यदि वह बिना अन्य न्यासियों के अनुमति के लगातार 6 माह से अधिक समय के लिए भारत से गायब हो।

2. रिक्तियों को पूर्ति :

न्यासी की रिक्ति की पूर्ति अन्य न्यासियों की बहुसंख्या द्वारा की जाएगी। न्यासी के कार्यालय में मृत्यु द्वारा या त्यागपत्र द्वारा होती है तो न्यास के चेयरमैन द्वारा नामांकन किया जायगा।

P. Chaurhary
President
S.D. MODERN SCHOOL
Gijhor Sector-3
NOIDA (U.P.)

P. Chaurhary



न्यासियों के नाम

पद

1. श्री प्रकाश चन्द चौहान

व्यवस्थापक / चैयरमैन

2. श्री नरेंद्र चौहान

सचिव

3. श्री रूबी चौहान

कोषाध्यक्ष

4. 'अ' जब कभी भी न्यासियों की संख्या 3 'तीन' से कम हो जाय तो लगातार न्यासी नए न्यासी को पद पर नियुक्त कर सकते हैं ताकि सारे न्यासियों की संख्या तीन से कम न हो।

'ब' बोर्ड के न्यासी गण को न्यास के सम्बन्ध में उसे चलने व व्यवस्था करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा और न्यास द्वारा कोई अन्य संस्थान को स्थापित करना। जैसा की इस के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाय।

'स' न्यासियों के बोर्ड का एक नियमित चैयरमैन होगा और उस की अनुपस्थिति में एक चैयरमैन हर मीटिंग के लिए चुना जायगा जो की बोर्ड का एक सदस्य होगा।

'द' न्यास के प्रथम चैयरमैन अपने जीवनकाल तक रहेंगे, बोर्ड/चैयरमैन के फैसले के अनुसार यह निश्चय किया गया हैं की किसी भी न्यासी की मृत्यु के पश्चात, उस के ही परिवार के किसी सदस्य को उस के स्थान पर न्यासी नियुक्त किया जायेगा।

'इ' न्यासी बोर्ड की मीटिंग समय समय पर आवश्यकता के अनुसार आहूत की जाएगी और यह उपबन्धित किया जाता हैं की न्यासी बोर्ड की मीटिंग हर 6 माह में एक बार के जाय, समुचित अग्रिम नोटिस लिखित रूप में हर मीटिंग के पहले दी जाएगी या पोस्ट आफिस के जरिये उन के साधारणतया पते पर भेजी जायगी।

'ज' किसी भी मीटिंग के लिए गणपूर्ति होना आवश्यक हैं, गणपूर्ति चैयरमैन के अलावा दो न्यासियों का मौजूद होना किसी भी मीटिंग के लिए आवश्यक हैं, कोई रिक्ति लम्बित के अलावा न्यासीगण, गणपूर्ति की कमी न हो तो सभी, प्राधिकार, शक्तिया और विवेक न्यासियों के बोर्ड में निहित हैं, प्रयोग कर सकता हैं।

'ह' सभी मामले न्यासियों की मौजूदगी और बहुसंख्यक वोट के आधार पर तय किये जायेंगे। चैयरमैन को निर्णायक वोट देने का अधिकार होगा, यद्यपि उसने उस विषय/सवाल पर अपना वोट दिया हो या नहीं।

'आई' कोई भी प्रस्ताव न्यासियों के बोर्ड के मध्य वितरित किया जायेगा। जो की भारत में होंगे और कम से कम 2/3 के बराबर मूल्य और प्रभावशाली इस प्रकार होगा जैसे न्यास के बोर्ड द्वारा किसी मीटिंग में पास किया गया हो, कर्तव्य संयोजन और गठित किया हो।

2. इस विलेख द्वारा ट्रस्ट के न्यासी स्वयतः प्रतिपूर्ति कर सकेंगे और निधि में से खर्च किया गया हैं। उस पैसे को जो उनके हाथ में हैं, सभी खर्चे न्यास के कामों के लिए किये गए हो। न्यासियों के वास्तविक यात्रा भत्ता न्यास की मीटिंग या सब कमेटी की मीटिंग में शामिल होने के लिए दिए जायेंगे।

3. न्यासियों को यह अधिकार भी होगा की वे फैसला ले सकें कि बाहार जाने के लिए धन या खर्चे आमदनी में से किये जाये और हर निश्चय पूर्ण रूप से उन पर बाध्यकारी और निश्चायक होगा। प्रबंधित यह हैं की कोई भी इस



विलेख में लिखित उपबन्ध की धाराओं में न्यासियों को यह अधिकार नहीं होगा की वे न्यास की निधि / आमदनी को खर्च कर सकें।

4. न्यासी बोर्ड समयानुसार नियम और उपनियम न्यासको चलाने के लिए बना सकते हैं और न्यास द्वारा अन्य संस्थान जिन का प्रबंध न्यास द्वारा किया जाता है न्यासीगण उन को प्रबंधन कर सकते हैं इस का सामान्य प्रशासन भी और जैसा वे ठीक समझते हैं और अपने अधिकारों और कर्तव्यों को कमेटी या कमेटियों ऐसे न्यासियों और बाहरी व्यक्तियों को दे सकते हैं जिन को वे नियोजित नियम व उपनियम बनाने के लिए उचित समझे।

5. उन सभी शक्तियों के अलावा, जो कि उन्हें मिले हैं बिना उन्हें वापस लिए साधारणतया न्यासियों के बोर्ड के पास निम्न शक्तियाँ होंगी :-

1' न्यासीगण स्वयं अपने में से किसी एक को प्रबंधक न्यासी नियुक्त करेंगे, ऐसी शक्तियों सहित जो समय समय पर दी जायगी और श्री प्रकाश चन्द चौहान प्रमुख न्यासी रहेंगे।

2' किसी एक या अधिक न्यासियों को बैंक खाता चलाने कि आज्ञा होगी बिना किसी अन्य न्यासियों के दायित्व के, खातों का निरीक्षण या सभी न्यासी किसी भी ऐसे कार्यों या गलतियों के जो कि खातों में की गई हैं, जिम्मेदार होंगे।

3' न्यास के कार्यों के लिए अचल व चल सम्पत्ति खरीद करने, बनाने के लिए या किसी अन्य कार्य के लिए उस कीमत पर या रखेंगे और ऐसी शर्तों पर और उस समय तक और उस मांग को हटाएंगे जैसा न्यासी उचित समझे।

4' किसी भी न्यास की सम्पत्ति को किराये पर देने, बंधक रखने, भारित करने ऐसे किराये या क्षतिपूर्ति पर और ऐसी किसी भी शर्तों पर, किसी भी समय अवधि के लिए दी या सकेगी जैसा कि न्यासी उचित समझे।

5' अटॉर्नी को अपने शक्तिया देना या किसी भी न्यासी या न्यासियों को या किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को या किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को विवादित उपनियमों द्वारा दी गई या कानून द्वारा प्रकार से किसी कार्य या गलतियों के कारण ऐसा व्यक्ति जिम्मेदार न होगा, लेकिन अपने स्वयं द्वारा किये गए किसी कार्य या गलतियों के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।

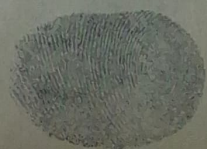
6' सभी को बहुसंख्यक न्यासीयों के फैसले के अनुसार कार्य करना होगा। परन्तु जब न्यासीगण एकमत न हो तो न्यासियों के बहुसंख्या के आधार पर लिए जायेंगे और ऐसा फैसला सब पर / अल्पसंख्यक न्यासियों, जिन्होंने अपना मत भी न दिया हो, बाध्यकारी होगा। जब मत किसी मामले पर बराबर के हो तो चेयरमैन के कास्टिंग मत द्वारा निर्णीत मन जायेगा।

7' स्वयं प्रतिपूर्ति या अदायगी किसी निधि या सम्पत्ति से कर सकेंगे, आय से उन्मोचना कर सकेंगे और उस से आय और सभी खर्च जो ट्रस्ट के कार्यपालन के लिए किए गए हैं या जो शक्तिया इन विलेखों द्वारा या समुचित यात्रा पर धन व्यय किया गया है।

8' न्यासियों द्वारा मीटिंग में शामिल होने के लिए किये गए खर्चें।

S.D. MODERN
Gijhor Sector-53
NOIDA (U.P.)

P. Chauhan



9' सदुद्भावना पूर्ण इरादे से न्यास के लिए किसी भी समझौते, शमन, परित्याग, मध्यस्थता, या किसी वाद के कार्य को सुलझाने, कर्ज, दवा या वस्तुएँ न्यास के निधि प्रशासन या किसी संख्या के रख-रखाव और किसी अन्य कार्यवश प्रविष्टि करना, देना और निष्पादित करना और कोई भी बंदोबस्त करना, लिखित संरचना, या प्रबंधन, नियुक्ति और अन्य कार्य करने का दायित्व या जिम्मेदारी से करने से उन पर नुकसान आदि का कोई दायित्व न होगा। शर्त यह है कि उस कार्य को सक्षमता और पूर्ण रूप से किया गया हो। अन्य संस्थानों के बारे में भी यदि उपरोक्त कार्य किया जाये तो नुकसान के जवाबदेही न होगी।

10' किसी संस्था के प्रतिदिन और अन्य कार्यों के व्यवस्था या संचालन के लिए एक या और अधिक व्यवस्थापक समितियाँ बनाई जाएगी जिन का पूर्णरूप से पर्यवेक्षण और नियंत्रण होगा। न्यासीगण कभी भी किसी प्रकार की व्यवस्थापक कमेटी को जो कि किसी विशेष कार्यक्रम के लिए गठित की गई हो भंग कर सकते हैं।

11' कोई भी नियम और विनियम न्यास की संस्थाओं के व्यवस्थापन और संचालन के लिए जैसा वे ठीक समझे बना सकते हैं और उन में संशोधन भी समय समय पर और नए नियम और विनियम बना सकते हैं बशर्ते कि ऐसे नियम और विनियम इन विलेखों के मूल भावना के खिलाफ न हों।

12' किसी व्यवस्थापक न्यासी या न्यासीगण या किसी अन्य न्यासियों को या न्यासों को या सामूहिक / द्वि प्रथम न्यासियों को विनिधान की आज्ञा दी जा सकती है जब तक न्यासीगण चाहे।

13' न्यास के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उधार या अन्य पैसा इकट्ठा किया जा सकता है शर्तों पर जैसी राय दी जाय और विशिष्टतः बाण्डों का निर्गमन, डिबेंचर, विनियम पत्र, वचन पत्र या बंधक पत्र या विनियम न्यास की संपत्ति के बदले।

14' न्यास को किसी अन्य न्यास, सोसाइटी, संस्था या अन्य निकाय जिस का लक्ष्य न्यास के लक्ष्य के समान हो समामेलन किया जा सकता है।

15' न्यास के मुख्य लक्ष्य के प्रतिकूल प्रभाव के बिना इस विलेख के प्रावधानों को संशोधित किया जा सकता है जैसा कि न्यासीगणों को करना है। आयकर की शर्तों के अनुसार की न्यास धारा 80 जी और 11 आयकर अधिनियम 1961 में मूल संशोधन पुनः निर्गमित समयानुसार लागू हो 'अ' यद्यपि कोई भी ऐसा संशोधन कानूनी नहीं होगा जब तक कि न्यासियों द्वारा समय समय पर मीटिंग में एक प्रस्ताव द्वारा उस का उन्मोदन न कर दे 'ब' यद्यपि कि न्यासीगण अपने पूर्ण विवेक से फैसला करेंगे कि उस का लाभ लिया जाये या नहीं और परिणामतः वे आयकर अधिकारियों के सुझाव को माने या नहीं माने।

16' न्यास के लाभ के लिए अन्य किसी व्यक्ति के संस्था, लोगों के संघ, संस्था, सोसाइटी और अन्य निगमित निकाय, लिमिटेड कंपनी के प्रत्याभूति के सदस्य बन सकते हैं।

17' उपरोक्त वर्णित कोई भी शक्तियाँ न्यासीगण द्वारा किसी भी फायदे के लिए किए गए कार्यों का प्राधिकृत करना समझा जाये और इन शक्तियों को न्यासीगण न्यास की आय को इस प्रकार उपयोग करेंगे कि वे आयकर

P. Chandra
President
S.D. MODERN SCHOOL
Gijhor Sector-53
NOIDA (U.P.)

P. Chandra



9. न्यासी को हटाना :

न्यासी के बोर्ड द्वारा किसी भी न्यासी को उस के कार्यालय से हटाया जा सकता है यदि उन की राय में ऐसा न्यासी बोर्ड के हितों को जैसा जरूरी है नहीं वहन करता है, यद्यपि ऐसे न्यासी को ऐसी किसी कार्यवाही करने के लिए समुचित अवसर अभ्यवेदन करने का दिया गया हो।

10. लेख / हिसाब की किताबें :-

लेख / हिसाब के किताबें न्यासीगण ठीक से रखने के लिए :-

अ' न्यास द्वारा सभी प्रकार का धन प्राप्ति और खर्च, सभी मामलों पर प्राप्ति और खर्च हुए हो।

ब' न्यास की सभी आस्ति और दायित्वों को।

लेखा / हिसाब की किताबों को न्यास के रजिस्टर्ड कार्यालय पर रखा जायेगा और अन्य स्थानों पर जैसा कि समय समय पर बोर्ड फैसला करेगा, लेखा की सभी खाते न्यासियों के निरीक्षण के लिए हमेशा खुले रहेंगे।

स' आय और व्यय का हिसाब व तुलनपत्र न्यास के प्रबंध मंडल / सचिव द्वारा तैयार किया जायगा और हर वित्त वर्ष के आखिर में एक बार आडिट किया जायेगा। न्यासीगण के बोर्ड द्वारा नियुक्त चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा लेखा पुस्तकों का निरीक्षण एवं आडिट किया जायगा। वार्षिक लेख पुस्तकों को न्यासीगण के बोर्ड के समक्ष मीटिंग में पेश किया जायगा जो 6 माह से अधिक न हो जबकि ऐसे लेख तैयार किया गया है।

11. कोर्ट नोटिस न्यासी को इन प्रलेखों के वास्ते समझा जायगा यदि वह डाक द्वारा न्यासी के डाक पते पर भेजा गया हो जो कि उसके आखिरी जानकारी के अनुसार निवास या व्यवसाय भारत में हो।

12. उपरोक्त के अनुसार न्यासी बोर्ड समय-समय पर विनियम और उपबंध बना और संशोधन अपने, कार्यकलापों को संचालित करने के लिए कर सकता है और उन अन्य विषयों के बारे में भी जैसी की उन शक्तियां और कर्तव्य उन में निहित है और जैसा वे उचित समझे।

13. न्यासियों के लिए यह कानूनी होगा कि वे न्यास निधिक पैसे या आमदनी का इस्तेमाल निर्माण, नई इमारत बनवाये, मकान बनवाए या नवीनीकरण करे, दुबारा से बनवाए, सुधार और विकास सभी के लिए, जैसा वे उचित समझे कर सकते हैं न्यासियों को हक होगा कि वे अपने नाम से कोई को-ऑपरेटिव सोसाइटीयां इसी प्रकार की अन्य संस्थाएँ, संरक्षण, लाभ और सुधार न्यास के लिए या उस की सम्पत्ति यहाँ पर निहित हो जैसा वे ठीक समझे और वह इन विलेखों के अनुसार पुण्यार्थ कार्यक्रम या अन्य कारण से किसी प्रकार की संविदा या अन्य कार्यक्रम हो, कर सकते हैं।

14. अनुदान, वसीयत या ऐसी शर्तों और परिस्थितियों में जैसा न्यासीगण ठीक समझे, न्यासीगण को अधिकार होगा कि दान में धन को आमंत्रित करे या स्वीकार करे। चल व अचल संपत्ति, बॉर्ड, डिबेंचर, प्रतिभूति, शेयर अनुदान में ले या अन्य तरीके से जैसा इन विलेखों के आधार के अनुसार ठीक समझे और इस प्रकार के दान आदि न्यास निधि

P. Chaudhary
President
S.D. MODERN SCHOOL
Gurugram Sector-3
INDIA

P. Chaudhary



की वृद्धि के लिए न्यासीगण ले सकते हैं। यद्यपि न्यासीगण ऐसे किसी दान को लेने से मना कर सकते हैं यदि वे उसे अनुचित समझते हैं।

'अ' न्यासीगण कार्यवाही को नियंत्रित एवं स्थगित करने के लिए आपस में मिलकर कर सकते हैं और अन्यथा अपनी बैठक एवं कार्यवाही को नियंत्रित कर सकते हैं, जैसा व ठीक समझे।

ब' कोई भी प्रस्ताव न्यासियों की बैठक के बिना पारित और लिखित में अधिसंख्य न्यासियों के हस्ताक्षर से वैध माना जायेगा और उसी प्रकार प्रभावशाली हो जिस प्रकार कोई प्रस्ताव न्यासियों की बैठक में इन विलेखों के आधार और नियमों द्वारा किया गया हो।

स' न्यासियों की बैठक में 2/3 न्यासियों की उपस्थित गणापूर्ति मान्य होगी।

द' न्यासीगण खातों को सही प्रकार से रखेंगे, जिस में सभी प्राप्ति और खर्च जो न्यासनिधि में से किये गए हैं और अन्य संस्थानों के जिन की न्यास मान्यता है से भी और सभी खातों की प्रबंधक न्यासी की सुरक्षा में या किसी अन्य न्यासी की सुरक्षा में रखा जायगा, जैसा की न्यासीगण फैसला करे।

15. जहां न्यासीगण न्यास के तात्पथिक अभ्यास और शक्तियों के या कानून द्वारा प्रदत्त, काउन्सिल की राय के अनुसार कार्य, सोलिसिटर या अधिवक्ता, इंजिनियर, सर्वेयर, स्टेट एजेंट, दलाल, खजांची, एकाउंटेंट या विशेषज्ञ की राय से कार्य करते हैं तो न्यासीगण, किसी नुकसान के लिए, जो ऐसी राय द्वारा हो जिम्मेदार न होंगे लेकिन ऐसा कार्य करना प्राधिकृत माना जायगा जैसा कि उसी प्रकार से क्या गया कार्य किसी विशेष निर्देश के तहत या न्यायालय के क्षेत्राधिकारी द्वारा दिया गया हो।

16. विशेष उपबंध :-

न्यास उत्तर प्रदेश सरकार के अनुदेश जो की आदेश संख्या 2762/15-13/91-4/91 दिनांकित 30/11/1991 का पालन करेगी एवं सी० बि० एस० ई० द्वारा मान्यता वाले मामले में भी।

1. बोर्ड के साथ न्यास की मान्यता समय समय पर नवीनीकरण किया जायगा।
2. एक सदस्य शिक्षा निर्देशालय का भी स्कूल की प्रबंध समिति में शामिल किया जायगा।
3. एस० सी० / एस० टी. और ओ.बी. सी वर्ग के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को 10 प्रतिशत दाखिला दिया जायगा और उन से माध्यमिक शिक्षा परिषद / बेसिक शिक्षा परिषद की आज्ञा अनुसार शुल्क लिया जायगा।
4. संस्था उत्तर प्रदेश सरकार से कभी भी कोई मांग या मदद नहीं मांगेगी और यदि संस्था उत्तर प्रदेश बोर्ड से पहले से ही मान्यता प्राप्त हैं, तब इन सभी मान्यताओं को रद्द किया जायगा, क्योंकि संस्था सी. बी. एस. ई. नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त हैं।
5. संस्था अपने कर्मचारियों के वेतन सम्बन्ध विभागों द्वारा तय किये गए मानदंडों के अनुसार देगी।

P. Chauhan

President
S.D. MODERN SCHOOL
Gijhor Sector-53
NOIDA (U.P.)

P. Chauhan



6. संस्था कर्मचारियों के नियोजन की सेवा, शर्तों के ब्यौरा रखेगी और सेवानिवृति लाभ जो नियमों के अनुसार लागू होंगे स्वीकृत करेगी।

7. संस्था उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशों का पालन करेगी।

8. अभिलेख को सम्बन्ध एवं प्राधिकरण के आदेशों द्वारा दृढ़तापूर्वक अनुरक्षण किया जायगा

9. उपरोक्त नियम और शर्तों का संसोधन और रजिस्ट्रीकरण बिना सम्बंधित विभाग की अनुमति के नहीं किया जायगा।

17. शैक्षणिक एवं सामाजिक कल्याण न्यास के नियम एवं विनियम

1. न्यास परमाल सिंह वेलफेयर एंड एजुकेशनल ट्रस्ट शैक्षणिक एवं सामाजिक कल्याण न्यास के नाम से अन्तर्गत भारतीय रजिस्ट्रीकरण न्यास एक्ट 1882 से पुकारी जाएगी।

2. न्यास का रजिस्ट्रार कार्यालय गिज़ोड़, नियर, सेक्टर-53, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, स्थित होगा।

18. परिभाषाएँ

इन नियमों एवं विनियमन का अनुवाद, जब तक की विषय या सन्दर्भ के विरुद्ध न हो

क' व्यवस्थापक के मायने न्यास के संस्थापक 'श्री' प्रकाश चन्द चौहान

ख' 'न्यासी' मायने / अभिप्रेत न्यास के न्यासीगण न्यास विलेख के समय नियुक्त एवं बाद में,

ग' 'विलेख' से अभिप्रेत न्यास विलेख दिनांकित जून 30, 2014 एवं व्यवस्थापक एवं निधि के न्यासीगण के बीच निष्पादित।

घ' 'निधि' से अभिप्रेत न्यास निधि, न्यास विलेख द्वारा स्थापित एवं समय समय पर उस में वृद्धि।

ड' बोर्ड से अभिप्रेत, न्यासीगण का बोर्ड तत्समय।

च' उन नियमों एवं विनियमन उपबंध व जब तक लागू होंगे जब तक वे नियम विरुद्ध न हो और विलेख में उद्धित न हो।

19. न्यासीगण एवं प्रबंधक न्यासीगण / सचिव/ प्रबंधक

1. प्रथम न्यासीगण की संख्या और उन के नाम 'न्यास विलेख' में नियुक्ति के द्वारा होगी।

2. केवल एक व्यक्ति की नियुक्ति न्यास में न्यासी के तौर पर होगी।

3. न्यास के व्यवस्थापक न्यासी / सचिव/ प्रबंधक की नियुक्ति न्यासीगण के बोर्ड द्वारा समय समय पर ऐसी शर्तों और दशाओं के साथ की जायेगी जैसा बोर्ड ठीक समझे।

P. Chandra
President
S.D. MODERN SCHOOL
Gijhor Sector-53
NOIDA (U.P.)

P. Chandra



4. व्यवस्थापक न्यासी / सचिव / ब्रह्मधक न्यासी बोर्ड के देखरेख में उनकी शक्तियों निम्न होगी।

क' कर्मचारियों की नियुक्ति या उनको हटाना,

ख' न्यास के लिए बैंक खातों का संचालन

ग' आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार न्यास निधि को सरकारी प्रतिभूति पोस्ट ऑफिस या बैंक में विनियोजित करना।

घ' न्यास के सभी मामलों की आयकर अधिकरण के समक्ष निपटाना,

ड' न्यास के द्वारा कोई धन स्वीकार करना और रसीद जारी करना,

च' पवार आफ अटॉर्नी ऐसे वृत्तिक जैसे कि, वकील, चार्टर्ड एकाउंटेंट, सॉलिसिटर आदि को देना जो कि न्यास निधि और उन से सम्बंधित मामले में लगे हो और उन को जैसा ठीक समझे मेहनताना दे,

छ' रोजमर्रा के खर्चों को न्यास निधि/धन से खर्च करने की, जिस से न्यास को चलाना और लक्ष्य प्राप्ति के लिए हो।

ज' न्यास के लक्ष्यों को प्रोत्साहित करने के लिए धन खर्च करना।

5. न्यासीगणों के मध्य किसी विवाद का और किसी न्यासीगण के कार्य को अन्य बोर्ड के न्यासीगण नहीं स्वीकारते हैं तो विवाद को न्यास के चेयरमैन (यदि कोई है तो) और उस की अनुपस्थिति में न्यास के व्यवस्थापक, न्यासी/सचिव/प्रबंधक को या बोर्ड के ट्रस्ट ऑडिटर की सहमति से।

6. उन्हें निर्देशित किया जायगा, उनका फैसला अंतिम होगा और सभी सम्बद्ध लोगों पर बाध्यकारी होगा।

20. न्यासीगण की शक्तियां और कर्तव्य एवं प्रक्रिया :-

1. शक्तियां और कर्तव्य एवं न्यासीगण की सभी जिम्मेदारियां न्यास विलेख में विहित होगी।

2. न्यास बोर्ड के चेयरमैन जब वे मौजूद हो बोर्ड की सभी मीटिंग्स की अध्यक्षता करेंगे।

3. यदि ऐसा चेयरमैन न हो या वह मीटिंग करने के समय पर 15 मिनट में न हो या वह मीटिंग में चेयरमैन की भूमिका न निभाना चाहे तो न्यासीगण द्वारा चेयरमैन को किसी विशेष मीटिंग के लिए नामित किया जायेगा।

4. बोर्ड की मीटिंग हर छः माह में एक बार आवृत्त की जायगी लेकिन दो मीटिंगों के मध्य समय बढ़ना नहीं चाहिए।

5. न्यास के दो न्यासियों द्वारा लिखित अध्यक्षता देने पर बोर्ड का चेयरमैन बोर्ड की मीटिंग बुलाएगा।

6. बोर्ड की हर बैठक के लिए बोर्ड के हर एक सदस्य को जो उस समय भारत में हो, दस दिन से काम का नोटिस न होगा।

P. Chandra
President
S.D. MODERN SCHOOL
Gijhor Sector-53
NOIDA (U.P.)

P. Chandra



7. बोर्ड के हर सदस्य को, चेयरमैन सहित, एक मत देने का अधिकार होगा, बराबर वोट होने पर चेयरमैन को अपने मत के अलावा निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

8. बोर्ड, इस न्यास विलेख के उपबन्धों के अन्तर्गत, अपनी कोई भी शक्ति कमेटी को जो कि इस का भाग हो, जैसा वह ठीक समझे दे सकता है।

9. न्यास विलेख में अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्य उपबंधित हैं, उस के सिवाय, बोर्ड के दो सदस्यों द्वारा लिखित में प्रस्ताव (चेयरमैन के अलावा) या एक कमेटी तत्समय और बोर्ड कमेटी की लिखित सूचना (नोटिस) को पाने की अधिकारी होगी, वह उस प्रकार कानूनी और प्रभावी होगी, जैसे की वह बोर्ड या कमेटी द्वारा पारित की गई है, अधिवेशन बुला कर अभिनियमित की गई।

10. न्यासीगण कार्यवृत्त को किताब में लिखेंगे जो की इसी उद्देश्य से रखी गई है।

अ' न्यासीगण द्वारा सभी अफसरों की नियुक्ति का ब्यौरा,

ब' न्यास की सभी बैठकों में पास प्रस्ताव और कार्यवाही को और न्यासीगण की और कमेटी के न्यासीगण की और हर न्यासीगण जो मीटिंग में उपस्थित हैं या न्यासीगण की कमेटियां, जो इस उद्देश्य से रखी गई किताब में नाम सहित हस्ताक्षरित करेंगे।

21. मोहर

न्यास की एक सामान्य मोहर होगी और बोर्ड एवं न्यासीगण उसे सुरक्षित स्थान पर रखेंगे। मोहर को किसी भी लिखित पर नहीं लगाया जायेगा सिवाय उस के की वह न्यासी बोर्ड के प्रस्ताव द्वारा पास किया गया हो और उस समय कम से कम दो न्यासीगण या व्यवस्थापक न्यासी / सचिव / निर्देशक और कोई एक अन्य न्यासीगण और वे हर लिखित पर हस्ताक्षर करेंगे और उन की मौजूदगी में मोहर लगाई जायगी।

22. परिचाण एवं सदभावपूर्वक किया गया कार्य:-

न्यास विलेख के उपबन्धों के अधीन, न्यास के पदाधिकारी और किसी कमेटी के बोर्ड के सदस्यगण को न्यास के सभी कार्यों के करने का संरक्षण यदि वे न्यास के कार्यों को सद्भावपूर्वक करते हैं तो बोर्ड के पदाधिकारी किसी अन्य पदाधिकारी / बोर्ड के सदस्य द्वारा किये गए कार्यों के लिए जिम्मेदार होंगे।

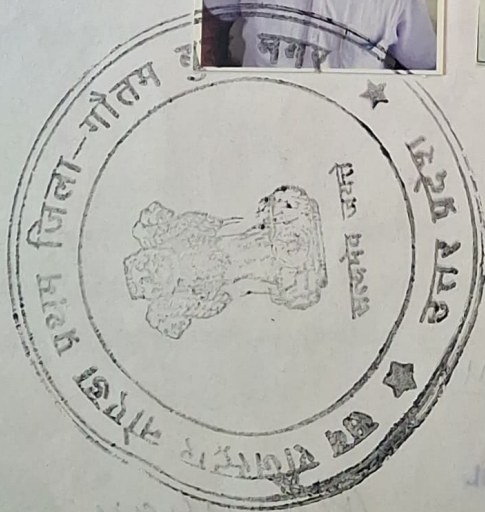
23. बैंक खातों का संचालन:-

चेयरमैन या सचिव को बैंक खाता खोलने की व्यक्तिगत या संयुक्त रूप से शक्ति होगी, न्यास के वास्ते बैंको पर हस्ताक्षर करने, न्यास के खातों का संचालन, धन को पाने का पृष्ठांकन करने का परकम्य लिखत को लेना या निर्गमन करना, हुण्डी, बिल या किसी व्यक्ति / व्यक्तियों को ऐसी सभी शक्तियों के इस्तेमाल करने के लिए प्राधिकृत करना।

P. Chandra
President
S.D. MODERN SCHOOL
Guloh Sector-53
GIDA (U.P.)

P. Chandra





President
S.D. MODERN SCHOOL
Civil Sector-5
GIDA (UP)

आज की तारीख में न्यास के पास 10,000 रुपया के अलावा कोई भी चल व अचल संपत्ति नहीं हैं न ही इस ट्रस्ट डीड के द्वारा किसी चल व अचल संपत्ति का हस्तांतरण किया जा रहा है ।

निम्न कश्कारो ने हाजिर शाक्षी, अपने हस्ताक्षर एवं मुहर दिन एवं वर्ष उपरोक्त लिखत पर की ।

साक्षी

1. हरविंदर चौहान पुत्र श्री प्रहलाद चौहान

निवास- ग्राम छलेरा ,सेक्टर ४४, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर , (उ.प)



2. लोकेश चौहान पुत्र श्री प्रकाश चन्द चौहान

निवास- ग्राम गिझोड़ , सेक्टर ५३ ,नोएडा , जिला गौतम बुद्ध नगर , (उ.प)

President
S.D. MODERN SCHOOL
Gijhor Sector-53
NOIDA (U.P.)

S.K. Chauhan
Deed Writer, NOIDA